

Allgemeine Reparaturbedingungen (AGB)

Kreuztaler Werkstatt GmbH

Hagener Straße 40, 57223 Kreuztal | Telefon 02732 277 17 | info@kreuztaler-werkstatt.de

Diese Bedingungen gelten für Reparatur-, Wartungs-, Diagnose- und sonstige Werkstattleistungen. Individuelle Vereinbarungen im Auftrag haben Vorrang.

1. Geltungsbereich und Vertragspartner

- 1.1 Diese Allgemeinen Reparaturbedingungen gelten für Verträge über Reparatur-, Wartungs-, Diagnose-, Prüf- und sonstige Werkstattleistungen an Fahrzeugen sowie für damit verbundene Lieferungen von Ersatzteilen und Betriebsstoffen.
- 1.2 Vertragspartner ist die Kreuztaler Werkstatt GmbH, Hagener Straße 40, 57223 Kreuztal (nachfolgend „Werkstatt“). Kunde ist der jeweilige Auftraggeber.
- 1.3 Abweichende oder ergänzende Vereinbarungen gelten nur, wenn sie im Auftrag oder in einer sonstigen Vereinbarung ausdrücklich festgehalten wurden. Individuelle Absprachen haben Vorrang vor diesen Bedingungen.

2. Auftragserteilung und Vertretungsberechtigung

- 2.1 Der Umfang der Arbeiten ergibt sich aus dem Auftrag. Der Kunde soll die festgestellten Beanstandungen und gewünschten Arbeiten möglichst genau angeben.
- 2.2 Der Kunde versichert, Eigentümer des Fahrzeugs oder zur Auftragserteilung und zur Verfügung über das Fahrzeug berechtigt zu sein.
- 2.3 Die Werkstatt darf Probefahrten und Überführungsfahrten durchführen, soweit dies zur Diagnose, Prüfung, Reparatur oder Abnahme erforderlich ist. Hierzu dürfen auch geeignete Mitarbeiter oder beauftragte Dritte eingesetzt werden.
- 2.4 Eine über die reine Terminanfrage auf der Internetseite hinausgehende Beauftragung kommt erst durch ausdrückliche Annahme des Auftrags durch die Werkstatt zustande.

3. Kostenvoranschlag, Preisangaben und Auftragserweiterung

- 3.1 Preisangaben und Kostenschätzungen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden. Ein Kostenvoranschlag ist grundsätzlich kostenpflichtig, wenn dies vor seiner Erstellung vereinbart wurde.
- 3.2 Erkennt die Werkstatt während der Arbeiten, dass zusätzliche Arbeiten erforderlich oder zweckmäßig sind oder dass der erwartete Preis wesentlich überschritten wird, informiert sie den Kunden und holt vor der Ausführung eine Freigabe ein. Als wesentlich gilt im Regelfall eine Überschreitung von mehr als 15 Prozent, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wurde.
- 3.3 Ist der Kunde trotz angemessener Versuche nicht erreichbar, darf die Werkstatt ohne Freigabe nur Arbeiten ausführen, die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Personen oder erheblicher Schäden am Fahrzeug zwingend erforderlich sind. Weitere Arbeiten werden bis zur Rückmeldung des Kunden zurückgestellt.
- 3.4 Diagnose- und Fehlersucharbeiten sind auch dann zu vergüten, wenn der Fehler innerhalb des vereinbarten Prüfrahmens nicht eindeutig festgestellt oder ohne weitergehende Arbeiten nicht beseitigt werden kann.

4. Fertigstellungstermine und Leistungshindernisse

- 4.1 Angegebene Fertigstellungstermine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bestätigt wurden.
- 4.2 Verzögerungen aufgrund nicht rechtzeitig verfügbarer Ersatzteile, zusätzlicher erst während der Arbeiten erkennbarer Mängel, ausstehender Kundenfreigaben, höherer Gewalt, behördlicher Maßnahmen, Betriebsstörungen oder sonstiger von der Werkstatt nicht zu vertretender Umstände verlängern die Leistungsfrist angemessen.
- 4.3 Die Werkstatt informiert den Kunden, sobald eine erhebliche Verzögerung absehbar ist. Gesetzliche Rechte des Kunden bleiben unberührt.

5. Abnahme, Abholung und Standkosten

- 5.1 Der Kunde ist verpflichtet, das Fahrzeug nach Mitteilung der Fertigstellung und Zugang der Rechnung zeitnah abzunehmen und abzuholen.

- 5.2 Holt der Kunde das Fahrzeug trotz Aufforderung und angemessener Fristsetzung nicht ab, kann die Werkstatt ab dem angekündigten Zeitpunkt angemessene, ortsübliche Standkosten berechnen. Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
- 5.3 Die Gefahr einer zufälligen Beschädigung oder eines zufälligen Untergangs geht mit der Abnahme, spätestens jedoch mit Annahmeverzug des Kunden, nach den gesetzlichen Vorschriften über.

6. Rechnung und Zahlung

- 6.1 Die Rechnung ist bei Abnahme und Abholung des Fahrzeugs ohne Abzug fällig, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Werkstatt kann die Herausgabe des Fahrzeugs von der vollständigen Zahlung abhängig machen.
- 6.2 Der Kunde erhält eine Rechnung, in der Arbeitsleistungen, verwendete Teile und sonstige Kosten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen ausgewiesen werden.
- 6.3 Gegen Forderungen der Werkstatt kann der Kunde nur mit unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten oder aus demselben Vertragsverhältnis stammenden Gegenforderungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur wegen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis ausgeübt werden.
- 6.4 Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen und sonstigen gesetzlichen Folgen.

7. Pfandrecht und Zurückbehaltungsrecht

- 7.1 Der Werkstatt steht wegen ihrer Forderungen aus dem Auftrag ein gesetzliches Unternehmerpfandrecht an dem in ihren Besitz gelangten Fahrzeug und an sonstigen überlassenen Gegenständen zu.
- 7.2 Darüber hinaus kann die Werkstatt das Fahrzeug im gesetzlich zulässigen Umfang zurückbehalten, solange fällige Forderungen aus dem Auftrag nicht bezahlt sind.

8. Ersatzteile, Alteile und beigestellte Teile

- 8.1 Die Werkstatt verwendet Ersatzteile in der im Auftrag vereinbarten Qualität. Ohne besondere Vereinbarung werden geeignete Neu- oder Austauschteile in fachgerechter Qualität verwendet.
- 8.2 Ausgebaute Alteile werden entsorgt oder bei Austauschteilen an den Lieferanten zurückgegeben. Wünscht der Kunde die Herausgabe ausgebaute Teile, muss dies spätestens bei Auftragserteilung vereinbart werden. Gesetzliche Entsorgungs- und Rückgabepflichten sowie Pfand- oder Austauschteilregelungen bleiben vorbehalten.
- 8.3 Für vom Kunden bereitgestellte Teile übernimmt die Werkstatt keine Beschaffenheits-, Kompatibilitäts- oder Haltbarkeitsgarantie. Die Werkstatt kann den Einbau ablehnen, wenn technische, rechtliche oder sicherheitsrelevante Bedenken bestehen. Die Haftung für die fachgerechte Einbauleistung bleibt unberührt.

9. Mängelrechte und Nacherfüllung

- 9.1 Für Mängel der Werkstattdienstleistung gelten die gesetzlichen Mängelrechte.
- 9.2 Der Kunde soll einen vermuteten Mangel möglichst unverzüglich anzeigen und der Werkstatt Gelegenheit zur Prüfung und Nacherfüllung geben. Die gesetzlichen Rechte des Kunden werden durch diese Obliegenheit nicht eingeschränkt.
- 9.3 Bei berechtigten Mängeln leistet die Werkstatt nach den gesetzlichen Vorschriften Nacherfüllung. Die Werkstatt kann den Mangel nach ihrer Wahl beseitigen oder die betroffene Leistung erneut erbringen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
- 9.4 Eine Beauftragung einer anderen Werkstatt auf Kosten der Kreuztaler Werkstatt GmbH setzt grundsätzlich voraus, dass zuvor eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt wurde oder eine gesetzliche Ausnahme vorliegt.
- 9.5 Keine Mängelansprüche bestehen für Verschleiß, unsachgemäße Nutzung, nachträgliche Eingriffe Dritter, die Verwendung ungeeigneter Betriebsstoffe oder Schäden, die nicht auf der ausgeführten Werkstattdienstleistung beruhen.

10. Haftung

- 10.1 Die Werkstatt haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz sowie in sonstigen Fällen zwingender gesetzlicher Haftung.
- 10.2 Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
- 10.3 Im Übrigen ist die Haftung für leicht fahrlässig verursachte Schäden ausgeschlossen. Die vorstehenden Begrenzungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der Werkstatt.

11. Fahrzeugdaten, Diagnosezugänge und Dokumentation

- 11.1 Zur Auftragsdurchführung darf die Werkstatt Fahrzeug-, Diagnose-, Fehler-, Wartungs- und Servicedaten auslesen, speichern und verarbeiten, soweit dies technisch erforderlich und datenschutzrechtlich zulässig ist.
- 11.2 Soweit für Diagnose, Wartungsnachweis, Codierung oder Softwaremaßnahmen erforderlich, dürfen Herstellerportale, Diagnoseplattformen und technische Dienstleister eingesetzt werden.
- 11.3 Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben sich aus der Datenschutzerklärung der Werkstatt.

12. Kündigung des Auftrags

- 12.1 Der Kunde kann den Werkvertrag bis zur Fertigstellung nach den gesetzlichen Vorschriften kündigen.
- 12.2 Im Fall einer freien Kündigung kann die Werkstatt die gesetzlich vorgesehene Vergütung verlangen. Sie muss sich ersparte Aufwendungen und anderweitigen Erwerb anrechnen lassen.
- 12.3 Bereits ausgeführte Arbeiten, bestellte oder nicht rückgabefähige Teile sowie angefallene Diagnose- und Fremdkosten sind im gesetzlich zulässigen Umfang zu vergüten.

13. Verbraucherschlichtung

- 13.1 Soweit die Werkstatt Mitglied einer Innung des Kraftfahrzeuggewerbes ist und die Voraussetzungen der zuständigen Kfz-Schiedsstelle erfüllt sind, kann der Kunde die dort vorgesehene außergerichtliche Streitbeilegung nutzen.
- 13.2 Die jeweils zuständige Stelle und die Teilnahmevoraussetzungen können bei der Werkstatt erfragt werden. Gesetzliche Informationspflichten zur Verbraucherstreitbeilegung bleiben unberührt.

14. Gerichtsstand und anwendbares Recht

- 14.1 Es gilt deutsches Recht. Zwingende Verbraucherschutzvorschriften des Staates, in dem ein Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.
- 14.2 Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist - soweit gesetzlich zulässig - Kreuztal Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis.
- 14.3 Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

15. Schlussbestimmungen

- 15.1 Änderungen und Ergänzungen des Auftrags sollen aus Beweisgründen in Textform festgehalten werden. Gesetzliche Formvorschriften und der Vorrang individuell ausgehandelter Vereinbarungen bleiben unberührt.
- 15.2 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung treten die gesetzlichen Vorschriften.

Hinweis zur Verwendung

Diese Fassung ist ein auf den Werkstattbetrieb zugeschnittener Entwurf auf Grundlage des deutschen Werkvertrags- und AGB-Rechts. Vor der dauerhaften geschäftlichen Verwendung sollte insbesondere geprüft werden, ob die Aussagen zu Schiedsstelle, Zahlungsarten, Standkosten, Ersatzteilqualität, Hol- und Bringservice sowie Online-Aufträgen der tatsächlichen betrieblichen Praxis entsprechen. Eine anwaltliche Schlussprüfung wird empfohlen.